

1501250-23.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2140469/2022 -

DEL.POL.SUZANO, 25145656 - DEL.POL.SUZANO, 2140469 - DEL.POL.SUZANO, 2140469/2022 -

DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DE MELO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501250-23.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501250-23.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2140469/2022 -

DEL.POL.SUZANO, 25145656 - DEL.POL.SUZANO, 2140469 - DEL.POL.SUZANO, 2140469/2022 -

DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DE MELO GOES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

DANILO DE MELO GOES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso, por duas vezes, no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e, por três vezes, no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, pois conforme consta em denúncia, na noite de 23 de maio de 2022, às 23h30, na Rua Farmacêutico Severiano Gonçalves, nº 478, Cidade Boa Vista, nesta cidade e Comarca de Suzano, o acusado, agindo previamente conluiado e em

concurso com os adolescentes E.N.S, K.W.S.S, G.H.S e outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra M.S.C e M.M.A, supostamente subtraiu, para eles, o veículo FIAT/BRAVO, placas FBU8678 - São Paulo, avaliado em R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) seis cartões bancários e um par de tênis, pertencentes a vítima Maciel; e um aparelho celular, marca Apple, e dois cartões bancários, pertencentes a vítima Miqueias.

Consta, ainda que, nas mesmas circunstâncias, o acusado supostamente corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes E.N.S, K.W.S.S, G.H.S, com eles praticando o delito de roubo.

Narra a denúncia que o acusado, previamente ajustado e agindo em concurso com os adolescentes Érick, Kauã e Gabriel, além de outros dois indivíduos desconhecidos, teriam avistado as vítimas paradas em frente à casa de Miqueias, a bordo do veículo Fiat/Bravo, momento em que resolveram abordá-las. Assim sendo, supostamente anunciaram o assalto e exigiram que as vítimas saíssem do veículo, momento em que o acusado em tese apontou o simulacro de arma de fogo em direção às vítimas, enquanto o menor Gabriel passou a revistar a vítima Maciel, motorista do veículo, roubando os seus pertences, e o restante do grupo, subtraiu os bens da vítima Miqueias, que estava no banco passageiro. O acusado e seus comparsas teriam embarcado no veículo da vítima Maciel, fugindo na posse dos bens roubados.

Consta na inicial acusatória que policiais militares foram informados do roubo e o local em que o veículo estaria andando, quando localizaram o automóvel em movimento, iniciando o acompanhamento, sendo que na Avenida Miguel Badra, o acusado teria perdido o controle de direção, batendo em um muro em um estabelecimento, ao que todos em que estavam dentro do carro empreenderam fuga, tendo dois deles conseguido fugir, enquanto o acusado e os adolescentes foram detidos.

Em revista pessoal, teria sido localizado com um dos adolescentes o simulacro de arma de fogo. Questionados, os adolescentes confessaram o roubo.

Conduzidos à Delegacia, a vítima reconheceu o acusado e os adolescentes como uns dos autores do delito.

O inquérito policial foi encartado nos autos.

Auto de Prisão em Flagrante às fls. 05/06.

Boletim de ocorrência às fls.07/13.

Auto de Exibição e Apreensão/Entrega às fls. 28/29.

A denúncia foi recebida em 31 de maio de 2022 (fls. 100/102), tendo o réu apresentado defesa prévia (fls. 154/155).

Na fase instrutória, tomaram-se os depoimentos da vítima, bem como o interrogatório do réu. As partes apresentaram suas alegações finais, mediante debates.

Em Alegações finais a Digníssima Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 207/209), enquanto a Digníssima Defensora em memorias , requereu pela absolvição por insuficiências de provas, subsidiariamente a aplicação da pena no mínimo legal, afastamento das causas de aumento de pena, o reconhecimento da primariedade como circunstância favorável ao réu (fls.196/206).

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

Imputa-se ao réu a prática do delito configurados nos artigos 157, §2º, inciso II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e, por três vezes, no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

O conjunto probatório não deixa dúvidas sobre a prática do crime telado.

A materialidade do crime de roubo majorado por concurso de agentes e corrupção de menores praticado por DANILO DE MELO GOES em desfavor das vítimas M.S.C e M.M.A restou seguramente comprovada pelas provas documentais juntadas aos autos, tais como: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06), Boletim de ocorrência (fls.07/13), Auto de Exibição e Apreensão/Entrega (fls. 28/29), bem como pelas provas orais colhidas em juízo.

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral a seguir reproduzida.

Senão, vejamos.

A vítima Miqueias, em juízo, disse que estava com o Maciel chegando em sua residência quando veio um grupo de pessoas que começaram a bater no vidro com arma de fogo apontada e determinaram que descessem do carro. Tanto o depoente quanto o Maciel desceram do carro. Logo em seguida eles saíram com o veículo. Imediatamente acionaram a polícia, sendo que o carro foi localizado depois de alguns minutos. Na delegacia reconheceu quatro pessoas. O veículo era o Maciel e do depoente subtraíram celular, cartão, bilhete de passagem. Não recuperou o celular. Nesta oportunidade aponta o acusado como sendo a pessoa que mais se assemelha ao que lhe assaltou.

A vítima Maciel, em juízo, disse que não tem condições de reconhecer o acusado. Disse que tinha acabado de chegar em frente à residência do Miqueias. Parou o carro, uma pessoa bateu no vidro com uma arma, exigiram que saíssem do carro. O tempo todo apontavam a arma para o depoente. Todos entraram no carro e fugiram. Depois de cerca de 40 minutos o carro foi localizado. No dia dos fatos prenderam quatro pessoas, sendo que reconheceram na delegacia as quatro pessoas, sem qualquer dúvida.

Ressalte-se que o valor probatório das declarações apresentadas pela vítima em crimes dessa natureza é destacado, tanto pela doutrina, como pela jurisprudência:

"A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que forma ele teria ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à Justiça" (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo Penal, Volume III, Editora Saraiva, 21ª Edição, pág. 294).

O policial militar Douglas Daniel Vieira dos Santos, em juízo, disse que patrulhavam pelo local quando se depararam com um veículo Fiat Bravo no contrafluxo o qual tinham notícia de se tratar de produto de roubo instantes antes. Iniciaram acompanhamento e o veículo colidiu em um muro, oportunidade em que quatro pessoas foram abordadas. Se recorda que era o acusado quem conduzia o veículo.

Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus 76.608-0/SP – S.T.F. – DJU 11.04.97 – pág. 12.189).

Por sua vez, o réu DANILO DE MELO GOES, no ato de seu interrogatório, disse que não praticou o roubo. Disse que estava indo na casa da sua companheira. Três adolescentes estavam com o carro e lhe deram uma carona, sendo que durante a carona apareceu a viatura e eles começaram a fugir. Não sabia que o veículo era roubado. Disse que eles pararam e perguntaram para onde estava indo, disse que estava indo para a casa da sua companheira. Diante disso, pegou uma carona.

Na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pá

O próprio termo "flagrante", derivado do latim "flagrans" (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se

negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelos réus, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem. Os depoimentos das testemunhas são consonantes, de modo que seus relatos são verossímeis, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do delito descrito na denúncia.

Quanto à autoria, pelo réu, esta restou comprovada pelas declarações em juízo, em especial pelas circunstâncias da prisão do acusado.

Ora, foi ele detido em flagrante logo após sua ação criminosa, pelos policiais militares que ali patrulhavam.

Portanto, as provas são claras no sentido da prática do delito pelo acusado. Não restando dúvidas quanto a sua autoria.

E sobre o momento consumativo nos delitos de roubo, de revelo colacionar o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada" (STF, HC 100189, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 23/03/2010, DJe-067 DIVULG 15-04-2010 PUBLIC 16-04-2010 EMENT VOL-02397-03 PP-01098).

"CONSUMA-SE O CRIME DE ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM, MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO E EM SEGUIDA A PERSEGUIÇÃO IMEDIATA AO AGENTE E RECUPERAÇÃO DA COISA ROUBADA, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSO E PACÍFICA OU DESVIGIADA" (RESP 1.499.050/RJ - REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - J. 14.10.2015).

Agora importa destacar que a causa de aumento que concerne ao concurso de agentes ficou patenteada pela prova oral reunida nos presentes autos, notadamente pelos firmes relatos das vítimas e, ao afirmar que foram mais 03 indivíduos que agiram em unidade de desígnios e divisão de funções para garantir com sucesso a consumação do roubo.

Comprovado, ainda, o delito de corrupção de menores uma vez que se trata de crime de natureza formal, não havendo a necessidade da efetiva corrupção para a sua consumação, basta a participação de menores na empreitada criminosa, o que ocorreu no caso em tela.

Em relação ao delito de roubo praticado contra as vítimas Miquéias e Maciel, forçoso reconhecer a existência de uma conduta única de subtração mediante grave ameaça desferida contra as vítimas, que se desdobrou na prática de atos de inversão possessória a patrimônios distintos, porquanto o acusado e os menores efetivamente subtraíram tanto veículo FIAT/BRAVO, placas FBU8678 - São Paulo, avaliado em R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais - fls. 28) da vítima Maciel quanto celular e cartões de créditos de Miquéias. Deste modo, tem-se, portanto, configurada a prática de dois delitos de roubo em desfavor de dois patrimônios distintos, por meio de conduta única, situada no mesmo contexto temporal e circunstância fática, razão pela qual incide a regra do concurso formal para a hipótese, nos moldes previstos pelo art. 70, caput, do CP.

"A jurisprudência desta Corte entende que está configurado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, ainda que façam parte da mesma família, uma vez que atingidos patrimônios diversos" (STJ, HC 34371/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 12-02-2016 ).

Destarte, não há dúvidas sobre a prática dos delitos. Nesse sentido, verifico que o acusado cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Diante disso, mister se faz a condenação do acusado.

Passo à dosimetria da pena, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do

CP.

Quanto ao delito tipificado no artigo 157, § 2º II do Código Penal:

Na primeira fase, atento das diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, uma vez que o crime foi cometido mediante concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena em 1/3, totalizando 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa.

Agora, observada a existência de dois delitos de roubo praticados contra dois ofendidos distintos em ação única e, assim, reconhecido o concurso formal para a hipótese, nos termos do art. 70 do CP, majoro qualquer uma das penas aplicadas, porquanto iguais, em 1/6 (um sexto), para, então, fixá-la em 6 anos, 2 meses e 20 dias e ao pagamento de 15 dias-multa.

Para o delito tipificado no artigo 244-B, da Lei 8.069/90:

Na primeira fase, atento das diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, qual seja 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes de pena, bem como causas de aumento e diminuição.

Por fim, observo que o delito ocorreu na forma do artigo 70 do Código Penal, uma vez que a prática delituosa do acusado, atingiu três adolescentes. Deste modo, tratando de delitos iguais, majoro a pena anteriormente fixada, em 1/6, estabelecendo-a em à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, verificada a existência do concurso material entre o delito de latrocínio e o roubo majorado, nos termos do art. 69 do Código Penal, as reprimendas devem ser somadas, totalizando em definitivo em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira favorável do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena do acusado, será o fechado em razão da quantidade de pena aplicada .

Diante da gravidade do delito e do total das penas arbitradas, insuscetível se torna a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito para o acusado, por incompatível com os requisitos exigidos pelo art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu DANILO DE MELO GOES, a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, pela prática do delito consubstanciado nos artigos 157, §2º, inciso II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e, por três vezes, no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal.

Não concedo ao acusado o direito de recurso em liberdade, visto que respondeu ao processo em prisão cautelar a qual se justifica em razão da gravidade em concreto de sua conduta (roubo em comparsaria e com restrição de liberdade de vítima) e em razão da sua reincidência.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se as vítimas do teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará

prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao Defensor nomeado no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

Suzano, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA